



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 safar 1428 – 6 mars 2007

150^{ème} année

N° 19

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination des membres de la commission de suivi et d'évaluation des missions dévolues à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de reforme de la gestion du budget de l'Etat..... 700

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur et du développement local..... 700

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice et des droits de l'Homme..... 700
Cessation de fonctions d'un expert judiciaire..... 700
Démission de deux notaires..... 700

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 27 février 2007, fixant les modèles d'engagement des cautions personnelles et solidaires exigés dans le cadre des marchés publics..... 700
Nomination de deux membres au conseil national des assurances..... 707

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un chef d'arrondissement..... 707

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Sidi Salah ».....	707
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine au lieu dit « Sabkhat Oum El Khialate ».....	707
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant annulation du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans les gouvernorats de Kairouan et Kasserine au lieu dit « Jebel Trozza ».....	708
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant extension de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat ».....	709
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 février 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel El Hayet, gouvernorat de Monastir.....	710
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence foncière de l'habitation.....	711
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chef de service.....	711
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un sous-directeur.....	711
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	711
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, portant modification de l'arrêté du 27 avril 1998, fixant la liste des documents exigés lors de la constitution du dossier préliminaire et du dossier définitif en vue de l'obtention de l'accord de principe et de l'autorisation pour l'exploitation, l'extension, le transfert ou la cession d'un centre d'hémodialyse.....	711
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse.....	711
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, modifiant et complétant l'arrêté du 20 octobre 2004, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi.....	712
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un sous-directeur.....	714
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat et de l'éducation et de la formation du 27 février 2007, fixant les conditions et les procédures d'organisation du test justifiant la qualification professionnelle dans le secteur des métiers.....	714
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A).....	715
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	715
Nomination d'un secrétaire d'université.....	715

Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	715
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 février 2007, fixant les frais d'inscription aux différents concours de recrutement et de promotion spécifiques au corps des enseignants chercheurs des universités, organisés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.....	716

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	717
--	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 27 février 2007.

La commission de suivi et d'évaluation des missions dévolues à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat, créée par l'article 6 du décret n° 2003-2424 du 24 novembre 2003, est composée comme suit :

- Le ministre des finances ou son représentant : Président.
- Membres :
 - * Monsieur Sofian Abdeljaoued : Premier ministre,
 - * Monsieur Mouldi Baccari : Premier ministre,
 - * Madame Faouzia Saïd : Ministère des finances,
 - * Monsieur Ali Saadi : Ministère des finances,
 - * Monsieur Amine Moulahi : Ministère des finances,
 - * Monsieur Ali Sfar : Ministère des finances,
 - * Monsieur Nejib Bouselmi : Ministère du Développement et de la coopération internationale,
 - * Monsieur Abdelmalek Hmadi : Cour des comptes.

Le président de la commission peut faire appel à toute autre personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 février 2007.

Monsieur Kamel Eddoukh est désigné membre représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur et du développement local, et ce, en remplacement de Monsieur Kamel El Charaabi.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2007.

Madame Thouraya Ben Ghenia est désignée membre représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme au conseil d'entreprise de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice et des droits de l'Homme en remplacement de Monsieur Mohamed Adel Ben Ismail.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2007.

Monsieur Mohamed Ben Abdelkader Miloud, expert judiciaire en matière de motocycles et de bicyclettes dans la circonscription de la cour d'appel de Médenine, est déchargé définitivement de ses fonctions, sur sa demande pour des raisons personnelles.

Son nom est radié de la liste des experts judiciaires.

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2007.

La démission présentée pour raison de santé par Monsieur Mouldi Nadri, notaire à Douze, circonscription du tribunal de première instance de Kébili, est acceptée.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 février 2007.

La démission de Monsieur Mohamed Allouche, notaire à Bizerte, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raison de santé.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 27 février 2007, fixant les modèles d'engagement des cautions personnelles et solidaires exigés dans le cadre des marchés publics.

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et notamment ses deux articles 54 et 117 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2005, fixant le modèle d'engagement des cautions personnelles et solidaires remplaçant le cautionnement et la retenue de garantie exigés des titulaires des marchés publics.

Arrête :

Article premier. - Est annulé, le modèle d'engagement des cautions personnelles et solidaires, annexé à l'arrêté du 3 septembre 2005 et remplacé par les modèles annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au lieu et place du cautionnement provisoire)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie – Certifions que (3) a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué que (3) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) domicilié à (5) Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (6) publié(e) en date du par (7) et relatif-relative à

Le montant du cautionnement provisoire, s'élève à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6), et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale).

(5) Adresse du soumissionnaire.

(6) Appel d'offres ou consultation.

(7) Acheteur public.

Marché non assorti d'un délai de garantie
Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au lieu et place du cautionnement définitif)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2).....

1) Certifie – Certifions que (3)..... a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 ,portant réglementation des marchés publics , tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)
.....
a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n°..... en date du.....
le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4).....
domicilié à (5).....
Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n°..... passé avec(6).....en date du....., enregistré à la recette des finances (7).....relatif à (8).....

Le montant du cautionnement définitif, s'élève à..... % du montant du marché, ce qui correspond à..... Dinars (en toutes lettres), et à..... Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l'article 50 du décret n°2002-3158 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement définitif est libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception des commandes.

La caution cesse d'avoir effet à l'expiration du délai maximum de quatre mois visé ci-dessus. Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à....., le.....

- (1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.
(3) Raison sociale de l'établissement garant.
(4) Nom du titulaire du marché.
(5) Adresse du titulaire du marché
(6) Acheteur public.
(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.
(8) Objet du marché.

Marché assorti d'un délai de garantie sans retenue de garantie
Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au lieu et place du cautionnement définitif)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie – Certifions que (3)..... a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 ,portant réglementation des marchés publics , tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n°..... en date du..... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)..... domicilié à (5).....
Au titre du montant de cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n°..... passé avec (6).....en date du..... enregistré à la recette des finances (7).....relatif à (8)

Le montant du cautionnement définitif, s'élève à% du montant du marché, ce qui correspond à.....Dinars (en toutes lettres), et à..... Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l'article 50 du décret n°2002-3158 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement définitif est libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de (9).....

La caution cesse d'avoir effet à l'expiration du délai maximum de quatre mois visé ci-dessus. Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à....., le.....

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché

(9) Réception définitive des commandes ou expiration du délai de garantie.

Marché assorti d'un délai de garantie et d'une retenue de garantie
Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au lieu et place du cautionnement définitif)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie – Certifions que (3)..... a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 ,portant réglementation des marchés publics , tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que(3)..... a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n° en date du..... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)..... domicilié à (5)..... Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n°..... passé avec(6).....en date du ,enregistré à la recette des finances (7)..... relatif à (8).....

Le montant du cautionnement définitif, s'élève à% du montant du marché, ce qui correspond à.....Dinars (en toutes lettres), et à..... Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l'article 50 du décret n°2002-3158 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement définitif est libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum d'un mois après (9)

La caution cesse d'avoir effet à l'expiration du délai maximum d'un mois visé ci-dessus. Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à....., le.....

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché.

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

(9) Réception provisoire ou définitive des commandes.

Marché assorti d'un délai de garantie et d'une retenue de garantie
Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au lieu et place de la retenue de garantie)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie – Certifions que (3) a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) domicilié à (5)
Au titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n° passé avec (6) en date du enregistré à la recette des finances (7) relatif à (8)
Le montant de la retenue de garantie, s'élève à % du montant des acomptes à payer au titre du marché, ce qui correspond à
Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l'article 53 du décret n° 2002-3158 susvisé, la caution qui remplace la retenue de garantie n'est libérée que lorsque le titulaire du marché aurait justifié de l'accomplissement de toutes ses obligations contractuelles et après avis de la commission des marchés compétente sur le projet de règlement définitif et après déduction des sommes dues.
Dans tous les cas, la caution est libérée après quatre mois à compter de (9) sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l'intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait, le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation. Si l'acheteur public a informé le titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à, le

- (1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.
(3) Raison sociale de l'établissement garant.
(4) Nom du titulaire du marché.
(5) Adresse du titulaire du marché
(6) Acheteur public.
(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.
(8) Objet du marché.
(9) Réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie.

Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire
(à produire au titre de l'avance)

Je soussigné – nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie – Certifions que (3) a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)

..... a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5.000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) domicilié à (5)

Au titre de l'avance à laquelle ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n° passé avec (6) en date du enregistré à la recette des finances (7) relatif à (8)

Le montant de l'avance, s'élève à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant de l'avance garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

La caution personnelle et solidaire au titre de l'avance est libérée dès restitution totale de l'avance par l'acheteur public conformément à l'article (précisé par l'acheteur public) des cahiers des clauses administratives particulières.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom (s) du (des) signataire (s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché.

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 27 février 2007.

Sont désignés membres au conseil national des assurances, Messieurs :

- Slaheddine Sayadi : Représentant de la Banque Centrale de Tunisie en remplacement de Madame Wafa Sfar
- Mohamed Hédi Dargouth : Représentant des intermédiaires en assurance en remplacement de Monsieur Mohamed Kilani Chelbi.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATION

Par décret n° 2007-417 du 28 février 2007.

Monsieur Houcine Yahyaoui, géologue principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Sidi Salah ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 20 novembre 2006 à la direction générale des mines, par laquelle la Société Tunisian Mining Services a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef, au lieu dit « Sidi Salah », carte de Tajerouine à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 18 janvier 2007,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La Société Tunisian Mining Services, faisant élection de son domicile à Tunis, 9 Rue Danton, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Sidi Salah » du gouvernorat du Kef.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte quatre périmètres élémentaires contigus, soit 16 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	182.688
2	186.688
3	186.684
4	182.684
1	182.688

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la Société Tunisian Mining Services doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à deux cent neuf mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine au lieu dit « Sabkhat Oum El Khialate ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 28 décembre 2006 à la direction générale des mines, par laquelle la Société Chimique Alkimia a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine au lieu dit « Sabkhat Oum El Khialate », cartes de Fom Tataouine et Sidi Toui à l'échelle 1/100000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 18 janvier 2007,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier.- La Société Chimique Alkimia, faisant élection de son domicile à Tunis 11, Rue des Lilas, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Sabkhat Oum El Khialate » du gouvernorat de Tataouine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte quatorze périmètres élémentaires contigus, soit 56 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	402.350
2	406.350
3	406.348
4	412.348
5	412.344
6	416.344
7	416.340

Sommets	N° de repères
8	412.340
9	412.342
10	410.342
11	410.344
12	406.344
13	406.346
14	404.346
15	404.348
16	402.348
1	402.350

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la Société Chimique Alkimia doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à six cent soixante cinq mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2007.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant annulation du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans les gouvernorats de Kairouan et Kasserine au lieu dit « Jebel Trozza ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son article 25,

Vu la loi n° 97 -55 du 28 juillet 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives au permis « Jebel Trozza » signée le 15 avril 1997 entre l'Etat Tunisien et la Société BHP Minéraux International Exploration Inc,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 5 août 1997, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Trozza » des gouvernorats de Kairouan et Kasserine, en faveur de la Société BHP Minéraux International Exploration Inc,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 août 1999, portant autorisation de cession du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Trozza », des gouvernorats de Kairouan et Kasserine, en faveur de la Société BHP World Exploration Inc,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 octobre 2002, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Trozza », des gouvernorats de Kairouan et Kasserine,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2006, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Trozza », des gouvernorats de Kairouan et Kasserine,

Vu la lettre, enregistrée à la direction générale des mines le 15 janvier 2007 sous le n° 9, par laquelle la société BHP World Exploration Inc renonce au permis de recherche susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 18 janvier 2007,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - Est annulé, le permis de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans les gouvernorats de Kairouan et Kasserine au lieu dit « Jebel Trozza » et institué par l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 5 août 1997, et ce, à la demande de la Société BHP World Exploration Inc.

Art. 2. - De nouveaux droits pourront être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé dès la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant extension de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 91-7 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Coho International Limited » d'autre part,

Vu la loi n° 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2005-101 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2006-84 du 25 décembre 2006, portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 septembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1991, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société « Coho International Limited » dans le permis « Zarat » au profit de la société « Marathon Petroleum Zarat Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société « Coho International – Limited » dans le permis « Zarat » au profit de la société « Edisto Tunisia Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1993, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Coho International Limited » dans le permis « Zarat » au profit de la société « Command Petroleum Tunisia Pty Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 19 octobre 1995, portant extension de dix huit mois de la durée de validité de la période initiale du permis Zarat,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 mars 1996, portant rectification des coordonnées du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Edisto Tunisia Ltd » au profit de la société « Medex Petroleum Ltd » et extension de quatre mois de la durée de validité de la période initiale du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession d'exploitation « Didon »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant extension de la superficie du permis Zarat,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 septembre 1999, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin 2000, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 mai 2001, portant deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2003, portant extension de deux ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 novembre 2005, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « MP Zarat Limited » au profit de la société « Soco Tunisia Pty Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 avril 2006, portant extension d'une année de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu la lettre du 19 août 1992 par laquelle la société « Marathon Petroleum Zarat Ltd » a notifié à l'autorité concédante la cession de la totalité de ses intérêts à la société « M.P Zarat Limited »,

Vu la lettre du 25 mars 1996 relative au transfert de propriété de la société « M.P. Zarat Limited » de « Marathon Oil Company » à la société « Medex Petroleum Ltd »,

Vu la lettre du 15 avril 1998, par laquelle la société « Command Petroleum Tunisia Pty Ltd » a notifié le changement de sa dénomination en « Soco Tunisia Pty Ltd »,

Vu l'acte de cession du 28 mars 2000, par lequel la société « Medex Petroleum Ltd » a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis « Zarat » au profit de sa filiale « MP Zarat Limited »,

Vu la demande déposée à la direction générale de l'énergie le 23 mai 2006, par laquelle la société « Soco Tunisia Pty Ltd » et l'Entreprise - Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité l'extension de deux ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 8 juillet 2006,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de deux ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat »,

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 24 juillet 2008.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes, telles que ratifiées par les lois n° 91-7 du 11 février 1991, 94-40 du 7 mars 1994, 2005-101 du 1^{er} novembre 2005 et 2006-84 du 25 décembre 2006, ainsi que

par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 27 février 2007.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 février 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel El Hayet, gouvernorat de Monastir.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Menzel El Hayet,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006 -48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Menzel El Hayet, tel qu'approuvé par l'arrêté du 29 juin 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel El Hayet réuni le 27 mai 2006.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel El Hayet, gouvernorat de Monastir, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	-661812	-508884
B	-666239	-504031
C	-671518	-512932
D	-666798	-512004
E	-666154	-513630

Points	X : en mètres	Y : en mètres
F	-665995	-515360
G	-666319	-517326
H	-670465	-522717
I	-667250	-524805
J	-663865	-527160
K	-663357	-524966
L	-661417	-523414
M	-660545	-522325
N	-660379	-520971
O	-661112	-519748
P	-658476	-512815
Q	-658828	-505334
R	-660294	-505241

Art. 2. - Le président de la commune de Menzel El Hayet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 février 2007.

Monsieur Nejib Trabelsi, chef de cabinet du ministre de l'intérieur et du développement local, est nommé administrateur représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation, et ce, en remplacement de Monsieur Chedly Maâmouri.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2007-418 du 28 février 2007.

Madame Monia Ouerfelli, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des affaires de la femme et de la famille, à la direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Grand-Tunis, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-419 du 27 février 2007.

Monsieur Hafedh El Bouzaidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital Razi de la Manouba.

Par décret n° 2007-420 du 27 février 2007.

Le docteur Amira Laamouri Ben Smida, médecin de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital régional de Menzel Témime.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, portant modification de l'arrêté du 27 avril 1998, fixant la liste des documents exigés lors de la constitution du dossier préliminaire et du dossier définitif en vue de l'obtention de l'accord de principe et de l'autorisation pour l'exploitation, l'extension, le transfert ou la cession d'un centre d'hémodialyse.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, tel que modifié par le décret n° 2006- 404 du 3 février 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1998, fixant la liste des documents exigés lors de la constitution du dossier préliminaire et du dossier définitif en vue de l'obtention de l'accord de principe et de l'autorisation pour l'exploitation, l'extension, le transfert ou la cession d'un centre d'hémodialyse.

Arrête :

Article premier - Est supprimé le terme «cession» du titre de l'arrêté du 27 avril 1998 susvisé.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté du 27 avril 1998 susvisé.

Tunis, le 28 février 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 82-758 du 5 mai 1982,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse tel que modifié par le décret n° 2006- 404 du 3 février 2006,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu le cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse,

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les conditions de la cession d'un centre d'hémodialyse.

Article 2 : Le présent cahier des charges comporte six (6) articles répartis sur deux (2) pages.

Article 3 : Pour les particuliers, un centre d'hémodialyse ne peut être cédé qu'à une personne physique répondant aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 98-795 du 4 avril 1998 susvisé.

Le cessionnaire ne doit avoir, personnellement ou par un tiers, aucun intérêt dans un autre centre d'hémodialyse.

Article 4 : Le cessionnaire d'un centre d'hémodialyse doit retirer, auprès de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente, deux copies du présent cahier des charges, sur présentation d'une copie du projet de contrat de cession et une copie certifiée conforme à l'original du diplôme de doctorat en médecine et du diplôme de spécialité en néphrologie ou de l'attestation de qualification en hémodialyse.

Une copie signée et légalisée du cahier des charges doit être remise à la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

L'intéressé doit apposer sa signature sur un registre tenu à cet effet.

Article 5 : Le cessionnaire doit notifier dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale de la santé publique territorialement compétente, la cession définitive du centre d'hémodialyse. Cette notification doit être accompagnée des pièces suivantes:

- une copie certifiée conforme à l'original du contrat de cession dûment enregistré.

- un document signé et légalisé de la part du cessionnaire en vertu duquel il s'engage à préserver la vocation du centre et à poursuivre la prise en charge des malades qui y sont traités.

Article 6 : Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges, constaté par les services compétents du ministère de la santé publique, expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 février 2007, modifiant et complétant l'arrêté du 20 octobre 2004, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 82-758 du 5 mai 1982,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, tel que modifié par le décret n° 2006-404 du 3 février 2006 et notamment son article 4 (nouveau),

Vu l'arrêté du 20 octobre 2004, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par l'arrêté du 26 septembre 2006.

Arrête :

Article premier - Est abrogée, la prestation administrative objet de l'annexe n° 1-3 relative à l'autorisation de cession d'un centre d'hémodialyse, faisant

partie du domaine des activités et professions sanitaires privées, telle que fixée par l'arrêté du 20 octobre 2004 susvisé, et remplacée par un cahier des charges.

Art. 2. - Est ajoutée à la liste des prestations administratives soumises au régime du cahier des charges, telle que fixée par l'arrêté du 20 octobre 2004 susvisé, la prestation relative à la cession d'un centre d'hémodialyse mentionnée à l'annexe n° 6-25 ci-jointe.

Art. 3. - Les directeurs généraux et les directeurs au ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Annexe n° 6-25

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique du 20 octobre 2004

Tel que modifié et complété par l'arrêté du 26 septembre 2006

(JORT N° 88 du : 2 novembre 2004)

Organisme : Ministère de la santé publique (la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé)

Domaine de la prestation : Activités et professions sanitaires privées

Objet de la prestation : Cession d'un centre d'hémodialyse.

Conditions d'obtention de la prestation

Cette prestation est soumise au régime du cahier des charges

Références législatives et / ou réglementaires

-Décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse , tel que modifié par le décret n° 2006-404 du 3 février 2006 et notamment son article 4(nouveau).

-Arrêté du ministre de la santé publique du 28/2/2007 ,portant approbation du cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2007-421 du 28 février 2007.

Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat et de l'éducation et de la formation du 27 février 2007, fixant les conditions et les procédures d'organisation du test justifiant la qualification professionnelle dans le secteur des métiers.

Les ministres du commerce et de l'artisanat et de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers et notamment ses articles 7 et 20,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 31 juillet 1985, portant organisation du test de qualification professionnelle pour l'obtention de la carte professionnelle d'artisan.

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d'organisation du test justifiant la qualification professionnelle exigée de l'artisan ou du dirigeant technique d'une entreprise de métiers qui ne dispose pas d'un diplôme d'enseignement ou de formation dans la spécialité concernée, et ce, pour les activités

prévues par le décret n° 3078-2005 susvisé et dont l'exercice exige une qualification professionnelle.

Art. 2. - Le test justifiant la qualification professionnelle mentionné à l'article premier ci-dessus a pour objectif de s'assurer que le candidat maîtrise les compétences nécessaires à l'exercice du métier concerné, compte tenu des exigences de qualité, d'hygiène, de sécurité professionnelle et de protection de l'environnement.

Art. 3. - Le candidat au test de qualification professionnelle doit remplir les conditions suivantes :

- être âgé de vingt (20) ans au minimum à la date de candidature,

- ayant exercé le métier concerné pendant une période minimale de trois (3) années, y compris la période de formation non sanctionnée par un diplôme dans la limite d'une année, si le candidat concerné a présenté ce qui prouve qu'il a bénéficié d'une formation dans une spécialité compatible avec le métier visé.

L'exercice du métier doit être prouvé par une attestation délivrée par l'employeur ou par deux témoins.

Art. 4. - Le candidat doit retirer une demande de candidature, conformément à un modèle établi à cet effet, de la direction régionale chargée de la formation professionnelle ou de la direction régionale chargée du métier concerné.

Le candidat peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance pour la constitution de son dossier. Cette assistance est assurée par la direction régionale chargée du commerce pour les activités de petits métiers, et par la délégation régionale de l'office national de l'artisanat pour les activités artisanales.

Art. 5. - Le candidat doit déposer son dossier à la direction régionale chargée de la formation professionnelle territorialement compétente au vu du lieu de résidence du candidat ou du lieu de l'établissement de son projet.

Si les conditions demandées sont remplies, la direction régionale chargée de la formation professionnelle désigne l'établissement de formation chargé de l'organisation du test.

Art. 6. - L'établissement de formation chargé de l'organisation du test fixe la date, le lieu et la durée du test. Une convocation est adressée au candidat dix jours au moins avant la date fixée.

La convocation précise la date et les modalités de déroulement du test.

Art. 7. - Pour les candidats handicapés, des procédures spécifiques seront prises pour l'organisation du test compte tenu de la nature et du degré du handicap.

Art. 8. - Il est créé au sein de l'établissement de formation désigné pour l'organisation du test professionnel, une commission chargée de l'approbation du contenu, du type, du mode d'évaluation du test, de la supervision de son déroulement et de l'évaluation de ses résultats.

Cette commission est composée comme suit :

- deux cadres de formation désignés par le directeur de l'établissement de formation dont l'un est chargé de la présidence de la commission,

- un représentant du conseil du métier concerné, et en cas de non existence d'un conseil dans l'activité concernée, un représentant de la profession désigné selon des modalités fixées en collaboration avec les organismes professionnels compétents à l'échelle régionale, locale ou sectorielle au vu du métier concerné.

Les délibérations de la commission ne peuvent être valables qu'en présence de deux membres au moins.

Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à titre consultatif aux travaux de la commission.

Art. 9. - Les résultats du test sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres présents et transmis immédiatement par le directeur de l'établissement de formation à la direction régionale chargée de la formation professionnelle commanditaire.

Art. 10. - La direction régionale chargée de la formation professionnelle adresse une copie du procès-verbal mentionné à l'article 9 ci-dessus, à la direction régionale chargée de l'activité du métier concerné comme suit :

- la direction régionale chargée du commerce pour les activités de petits métiers,

- la délégation régionale de l'office national de l'artisanat pour les activités artisanales.

Art. 11. - La direction régionale chargée de la formation professionnelle informe le candidat du résultat du test et lui délivre une attestation justifiant la qualification professionnelle en cas de réussite, conformément à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours de la date du test.

Art. 12. - Le candidat qui a échoué au test peut renouveler sa candidature à condition de justifier qu'il a exercé le métier concerné durant au moins six (6) mois après le déroulement du test ou qu'il a suivi une formation à cet effet.

Art. 13. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1985 susvisé.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République

Tunis, le 27 février 2007.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-422 du 28 février 2007.

Madame Raoudha Boughzala épouse Dajani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire El Menzah VII.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-423 du 28 février 2007.

Monsieur Taïeb Bouabid, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique de Médénine.

Par décret n° 2007-424 du 27 février 2007.

Monsieur Rafik Omrani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la comptabilité et de la supervision des budgets des établissements à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2007-425 du 28 février 2007.

Monsieur Mongi Brichni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

Par décret n° 2007-426 du 28 février 2007.

Monsieur Taoufik Houidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

Par décret n° 2007-427 du 28 février 2007.

Monsieur Tahar Banouni, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de lettres et des sciences humaines de Sousse.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 février 2007, fixant les frais d'inscription aux différents concours de recrutement et de promotion spécifiques au corps des enseignants chercheurs des universités, organisés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Après avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les frais d'inscription aux différents concours de recrutement et de promotion des enseignants chercheurs des universités sont fixés à vingt dinars (20 d) pour chaque candidat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 2007.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 JANVIER 2007

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 322 163
Avoirs en devises	8 882 446 962
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	109 379 269
Créances achetées ferme	161 447 333
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 041
Valeurs en cours de recouvrement	10 175 759
Effets à l'encaissement	10 454 314
Portefeuille-titres de participation	30 358 045
Immobilisations	25 151 668
Débiteurs divers	24 830 722
Comptes d'ordre et à régulariser	60 504 256
	9 975 391 117
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 915 448 790
Comptes courants des banques et des établissements financiers	213 782 159
Comptes du Gouvernement	956 846 093
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 114 225
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 986 176
Engagements en devises envers les IAT	999 938 993
Comptes étrangers en devises	86 297 642
Autres engagements en devises	45 042 015
Déposants d'effets à l'encaissement	12 229 436
Ecart de conversion et de réévaluation	40 878 887
Créditeurs divers	17 393 888
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	5 544 825
Comptes d'ordre et à régulariser	2 995 219 905
Capital	6 000 000
Réserves	81 597 851
Résultats reportés	70 232
	9 975 391 117

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 7 mars 2007"